

1502880-66.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245698/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20144237 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2143/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2245698 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502880-66.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502880-66.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245698/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20144237 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2143/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2245698 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2143/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS RIBEIRO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

LUIS CARLOS RIBEIRO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo o Ministério Público, no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 19h35min, na via pública da Avenida Jaime Cheque, proximidades do número 137, e na Rua Nilo Rodrigues Da Silva, 461, bairro Parque Nossa Senhora Das Dores II, nesta cidade e comarca de Limeira -SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 134 porções de cocaína, individualizadas em eppendorfs, com peso bruto total de 80,38g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 93), apresentou defesa prévia (fl. 97/98) e a denúncia foi recebida (fls. 99/100).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, duas informantes arroladas pela Defesa, interrogando-se, ao final, o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia. Já a Defensoria Pública pugnou pela nulidade do feito, absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

DECIDO.

Deve ser acolhida a preliminar levantada pela Defensoria Pública.

Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que me vejo obrigado a acatar, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

E prossegue a C. Corte responsável pela uniformização da lei federal no País: "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0)).

No caso em questão, os policiais militares Gilson Ramos Da Silva e Állan Danilo De Souza Oliveira prestaram depoimentos contraditórios sobre o que teria gerado a "fundada suspeita".

De início, ambos disseram que o réu demonstrou "nervosismo" e "teria saído andando" ao ver a viatura.

Indagado, o policial Gilson Ramos Da Silva disse que o réu "deu um toque" em outro indivíduo que estava com ele.

Tal circunstância não foi mencionada pelo outro policial Állan Danilo De Souza Oliveira.

Desse modo, a "fundada suspeita" decorreu de "intuições e impressões subjetivas" dos policiais, o que, nos termos do precedente do C. STJ, não são suficientes.

Como consequência, devem ser anuladas todas as demais provas dali decorrentes, nos termos da doutrina americana dos frutos da árvore venenosa (fruits of the poisonous tree) (HC 74.116/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.3.1997; HC 69.912/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.3.1994; HC 72.588/PB, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 4.8.2000).

Nem sempre, porém, a existência de prova ilícita determinará a contaminação

imediate de todas as outras constantes do processo, devendo ser verificada, no caso concreto, a configuração da derivação por ilicitude, podendo ocorrer as provas autônomas (independent source) e as descobertas inevitáveis (inevitable discovery), conforme teoria construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984).

No caso concreto, porém, a localização das drogas só foi efetuada por conta da abordagem, tida por ilegal, não constituindo prova autônoma (independent source) nem descoberta inevitável (inevitable discovery).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER LUIS CARLOS RIBEIRO JUNIOR, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi dirigida, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Certificado o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 25 de outubro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA